

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2538
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นาง ศรีวรรณ แสงจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

หนังสือมอบอำนาจมีข้อความว่าเรียกร้องทวงถามให้ชำระหนี้แจ้งบังคับจำนองหรือจำนำดำเนินคดีฟ้องร้องแก้ต่างทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมตลอดถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอาญาในนามของธนาคารต่อพนักงานสอบสวนตลอดทั้งการเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่งคดีอาญาดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีและขอรับชำระหนี้คดีล้มละลายเป็นการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามทวงถามและฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแพ่งสามัญโดยตรงเพื่อให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจได้รับชำระหนี้เท่านั้น ไม่มีข้อความใดที่โจทก์ได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายและการฟ้องคดีล้มละลายก็ไม่ใช่การฟ้องเรียกหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่แต่เป็นการขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในบางประการโดยเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งเป็นการนอกเหนือข้อความในหนังสือมอบอำนาจโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์โดยนายตามใจ ขำภโตกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มอบอำนาจให้

นายสมบุรณ์ โอเจริญผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 812/2522 ของศาลชั้นต้น ซึ่งได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2522 โดยในคดีดังกล่าวจำเลยยอมชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 536,789.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ของเงิน 300,000 บาท เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ของเงิน 463,172.34 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของเงิน 73,625.70 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หนี้ดังกล่าวจำเลยชำระแก่โจทก์แล้ว 20,000 บาท ส่วนที่เหลือจำเลยอาจผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ได้แต่จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี 2523 นับแต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วจำเลยไม่เคยชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเลยโจทก์จึงยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 528 และที่ดินตราจองเลขที่ 925 ของจำเลยออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 ได้เงินสด 412,695 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์ได้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยออกขายทอดตลาด ได้เงินสดอีก 18,630 บาท เมื่อหักใช้หนี้โจทก์แล้วปรากฏว่าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 จำเลยยังคงเป็นหนี้โจทก์รวม 533,778.56 บาท เมื่อคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยเป็นหนี้โจทก์ถึงวันฟ้องคดีนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 738,908.59 บาท จำเลยไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ ทั้งจำเลยได้ไปเสียจากเคหสถาน โดยซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปโดยวิธีอื่น โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ใดฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด ตามขายทอดตลาดล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะปัญหา ข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 6 ที่มอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแพ่ง ย่อมหมายความว่าความรวมถึงคดีแพ่งทั้งหมด และคดีล้มละลายก็เป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจจึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ขึ้น พิเคราะห์แล้ว หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 6 มีข้อความว่า"เรียกร้อง ทวงถามให้ชำระหนี้ แจ่งบังคับจำนองหรือจำนำดำเนินคดี ฟ้องร้องแก้ต่างทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา รวมตลอดถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษ และมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอาญาในนามของธนาคารต่อพนักงานสอบสวน ตลอดทั้งการเข้าเป็น โจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่ง คดีอาญา ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดี ขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย ฯลฯ"เห็นว่า ข้อความตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามทวงถามและ ฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแพ่งสามัญโดยตรง เพื่อให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจได้รับชำระ หนี้เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากข้อความในหนังสือมอบอำนาจที่ว่า ให้มีอำนาจขอรับชำระ หนี้ในคดีล้มละลายได้ด้วยแต่ไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นว่า โจทก์ได้มอบ อำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย และการฟ้องคดีล้ม ละลายก็ไม่ใช่การฟ้องเรียกหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่ แต่เป็นการขอให้ศาลพิพากษาให้ลูก หนี้ต้องตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในบางประการโดยเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นการ นอกเหนือข้อความในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มี อำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ และพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวินิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้การฟ้องคดีแพ่งสามัญและคดีล้มละลายต่างก็เป็นการฟ้องเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องด้วยกัน แต่การฟ้องคดีล้มละลายยังเป็นการฟ้องเพื่อให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1/2514) ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว ก็ก่อให้เกิดอำนาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่งเฉลี่ยให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เหตุนี้การฟ้องคดีแพ่งสามัญกับคดีล้มละลาย จึงเป็นการฟ้องคดีที่ไม่เหมือนกัน ไม่อาจถือได้ว่าการฟ้องคดีล้มละลายเป็นการฟ้องคดีแพ่งสามัญอย่างหนึ่ง หนังสือมอบอำนาจที่ระบุในฟ้องคดีแพ่งย่อมไม่อาจนำไปใช้กับการฟ้องล้มละลายได้ และแม้หนังสือมอบอำนาจระบุให้มีอำนาจขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ แต่การรับชำระหนี้เป็นกระบวนการพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งอยู่ในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ย่อมไม่อาจนำมาใช้อ้างเพื่อฟ้องคดีล้มละลายซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลได้เช่นกัน สมชัย ฑีฆาอุตมมาร